

เงินโบนัสไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
ต้องพิจารณาตามสัญญาจ้างแรงงานหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือไปจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด นายจ้างจะจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ และถ้าจ่ายจะจ่ายด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์อย่างไร ต้องพิจารณาตามสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ศาลจึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสแทนจำเลย ซึ่งเป็นนายจ้าง หรือนอกเหนือจากสัญญาระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ด หรือนอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ ไว้เพียงให้จำเลยประเมินผลงานของลูกจ้างก่อนสิ้นปี ๒ สัปดาห์ และให้จำเลยจ่ายตั้งแต่ ๐ ถึง ๓ เท่าของรายได้ แสดงได้ว่าหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานที่จำเลยได้จัดทำไว้ และเป็นอำนาจของจำเลยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาจ่ายโบนัส โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง เมื่อแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโจทก์แต่ละคน และหนังสือเตือนที่จำเลยใช้เป็นเหตุสำคัญในการไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ โจทก์แต่ละคนต่างมีวันลา วันขาดงาน วันมาทำงานสาย และถูกจำเลยตักเตือนเป็นหนังสือ ซึ่งเป็นโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ดังกล่าวปฏิบัติงานไม่เต็มกำลังความสามารถหรือบกพร่อง ไม่สมดังที่จำเลยคาดหวังไว้ จำเลยย่อมมีอำนาจตามข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างที่จะใช้ดุลพินิจไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ แก่โจทก์ดังกล่าวได้

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔๒ - ๗๙๘๘/๒๕๖๐

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ ม. ๔๘

คดีทั้งเก้าสิบเจ็ดสำนวนนี้ศาลแรงงานภาค ๕ มีคำสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกโจทก์เรียงตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๙๗ แต่คดีของโจทก์ที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๑๑ ที่ ๑๔ ที่ ๑๕ ที่ ๑๗ ที่ ๒๑ ที่ ๒๓ ถึงที่ ๒๕ ที่ ๒๙ ที่ ๓๑ ถึงที่ ๓๗ ที่ ๔๐ ถึงที่ ๔๓ ที่ ๔๕ ที่ ๔๗ ที่ ๔๙ ที่ ๕๑ ที่ ๕๔ ที่ ๕๕ ที่ ๕๘ ที่ ๕๙ ที่ ๖๒ ที่ ๖๓ ที่ ๖๗ ที่ ๖๘ ที่ ๗๐ ที่ ๗๒ ที่ ๗๔ ถึงที่ ๗๗ ที่ ๘๑ ที่ ๘๓ ที่ ๘๕ ที่ ๘๘ ที่ ๙๐ ที่ ๙๑ และที่ ๙๗ รวม ๕๐ คน ยุติไปแล้วตามคำพิพากษาของศาลแรงงานภาค ๕ คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีทั้งสี่สิบเจ็ดสำนวนนี้

โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ด ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมดอกเบี้ยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละคน

จำเลยทุกสำนวนให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์ที่ ๑ ที่ ๘๖ และที่ ๙๒ เป็นเงินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๕ ที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๓ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ที่ ๑๙ ที่ ๒๖ ถึงที่ ๒๘ ที่ ๓๐ ที่ ๓๘ ที่ ๔๔ ที่ ๔๖ ที่ ๔๘ ที่ ๕๗ ที่ ๖๐ ที่ ๖๔ ที่ ๗๑ ที่ ๗๓ ที่ ๗๘ ที่ ๘๒ และที่ ๙๓ เป็นเงินรายละ ๙,๒๑๐ บาท โจทก์ที่ ๕๓ ที่ ๖๔ ที่ ๖๖ ที่ ๗๙ และที่ ๘๐ เป็นเงินรายละ ๘,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๘๗ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท โจทก์ที่ ๙๕ เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท โจทก์ที่ ๘ ที่ ๑๒ ที่ ๒๐ ที่ ๒๒ ที่ ๓๙ ที่ ๕๐ ที่ ๕๖ ที่ ๖๑ ที่ ๘๔ ที่ ๘๙ และที่ ๙๔ เป็นเงินรายละ ๔,๖๐๕ บาท โจทก์ที่ ๕๒ เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท โจทก์ที่ ๖๕ เป็นเงิน ๔,๐๕๐ บาท และโจทก์ที่ ๙๖ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินของโจทก์แต่ละราย นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับคำขอของโจทก์ที่เหลือให้ยกฟ้องทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานภาค ๕ พึงข้อเท็จจริงว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดและจำเลย ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า จำเลยตกลงจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่ลูกจ้างตามการประเมินผลงานก่อนสิ้นปีล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ จำเลยตกลงจ่ายให้ตั้งแต่ ๐ ถึง ๓ เท่าของรายได้ โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดมาทำงานสาย หยุตงาน และถูกจำเลยตักเตือนเป็นหนังสือ จำเลยจะหักเงินทุกครั้งที่ถูกจ้างมาทำงานสาย จำเลยมีระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แล้ววินิจฉัยว่าแม้เงินโบนัสจะเป็นเงินตอบแทนพิเศษที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างโดยคำนึงถึงผลการทำงาน ความขยันทำงานของลูกจ้างก็ตาม แต่จำเลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่ชัดเจนในข้อตกลงเกี่ยวกับการมาทำงานสายของลูกจ้างมาเป็นเหตุไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ แล้วจำเลยนำสาเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุงดจ่ายโบนัสแก่ลูกจ้างโดยสิ้นเชิงทั้งที่จำเลยมีวิธีการลงโทษพนักงานที่มาทำงานสายอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ด หนังสือเตือนส่วนใหญ่เป็นการเตือนกรณีที่โจทก์บางคนหยุตงานโดยไม่ได้รับอนุมัติ

และเป็นการเตือนเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ไม่ร้ายแรง การที่จำเลยนำเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุไม่จ่ายโบนัส แก่โจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ เมื่อเงินโบนัสเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้แก่ ลูกจ้างเมื่อสิ้นปีโดยพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงานของลูกจ้างในปีที่ผ่านมาประกอบกับ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๘ ที่กำหนดให้ ศาลแรงงานมีอำนาจทั่วไปในการพิจารณาคดีแรงงาน โดยคำนึงถึงสภาพการทำงาน ภาวะค่าครองชีพ สิทธิประโยชน์อื่นใดของลูกจ้าง รวมทั้งฐานะแห่งกิจการของนายจ้าง ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างและนายจ้างทั้งสองฝ่ายแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ จึงเห็นสมควร กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสปี ๒๕๕๖ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการและเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นว่า หากโจทก์รายใดมาทำงานสายเฉลี่ยแล้วไม่ เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน หรือมาทำงานสายรวมแล้วไม่เกิน ๒๔ ครั้ง ในปี ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับโบนัส ๑ เท่า ของรายได้ต่อเดือน หากมาทำงานสายเฉลี่ยแล้วเกิน ๒ ครั้งต่อเดือนแต่ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน หรือมา ทำงานสายรวมแล้วไม่เกิน ๔๘ ครั้ง ในปี ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับโบนัสครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อเดือน แต่ หากมาทำงานสายรวมแล้วเกินกว่า ๔๘ ครั้งในปี ๒๕๕๖ จะไม่มีสิทธิได้รับโบนัส

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า จำเลยต้องจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ ให้แก่โจทก์ ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๘ ถึงที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๓ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ถึงที่ ๒๐ ที่ ๒๒ ที่ ๒๖ ถึงที่ ๒๘ ที่ ๓๐ ที่ ๓๘ ที่ ๓๙ ที่ ๔๔ ที่ ๔๖ ที่ ๔๘ ที่ ๕๐ ที่ ๕๒ ที่ ๕๓ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ ที่ ๖๐ ที่ ๖๑ ที่ ๖๔ ถึงที่ ๖๖ ที่ ๖๙ ที่ ๗๑ ที่ ๗๓ ที่ ๗๘ ถึงที่ ๘๐ ที่ ๘๒ ที่ ๘๔ ที่ ๘๖ ที่ ๘๗ ที่ ๘๙ และที่ ๙๒ ถึงที่ ๙๖ หรือไม่ โดยจำเลย อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๕ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของจำเลยให้แก่ลูกจ้างโดยใช้ อำนาจตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นการก้าวล่วงไปกำหนดอำนาจจัดการทางธุรกิจของจำเลย เมื่อจำเลยจัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของโจทก์แต่ละคน โดยพิจารณาฝีมือ คุณภาพงาน ความประพฤติ ความคิดริเริ่ม การขาด ลา มาสาย ใบเตือนของลูกจ้าง แล้วพิจารณาว่ามีสิทธิได้รับโบนัสหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้าง ที่จำเลยต้องประเมินผลงานก่อนสิ้นปีล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ การที่ศาลแรงงานภาค ๕ วางหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสโดยพิจารณาเพียงการมาทำงานสายของลูกจ้างเพียงอย่างเดียวโดยไม่ พิจารณาว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นธรรมโดยชอบหรือไม่ จึงขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับ สภาพการจ้างระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ดและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า เงินโบนัสเป็นเงินที่ นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือไปจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด นายจ้างจะจ่ายโบนัส ให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ และถ้าจ่ายจะจ่ายด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์อย่างไรก็ต่อแล้วแต่นายจ้างจะกำหนด หรือตามสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี เพราะไม่ มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ศาลแรงงานภาค ๕ จึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสแทน จำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง หรือนอกเหนือจากสัญญาระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้งเก้าสิบเจ็ด หรือนอกเหนือจาก ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ ไว้เพียงให้จำเลยประเมินผลงานของลูกจ้างก่อนสิ้นปี ๒ สัปดาห์ และให้จำเลยจ่ายตั้งแต่ ๐ ถึง ๓ เท่าของรายได้แสดงได้ว่าหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานที่ จำเลยได้จัดทำไว้ และเป็นอำนาจของจำเลยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาจ่ายโบนัสในอัตราต่าง ๆ โดย คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างนั่นเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของโจทก์แต่ละคน และหนังสือเตือนที่จำเลยใช้เป็นเหตุสำคัญในการไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ ว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๘ ถึงที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๓ ที่ ๑๖ ที่ ๑๘ ถึงที่ ๒๐ ที่ ๒๒ ที่ ๒๖ ถึงที่ ๒๘ ที่ ๓๐ ที่ ๓๘ ที่ ๓๙ ที่ ๔๔ ที่ ๔๖ ที่ ๔๘ ที่ ๕๐ ที่ ๕๒ ที่ ๕๓ ที่ ๕๖ ที่ ๕๗ ที่ ๖๐ ที่ ๖๑ ที่ ๖๔ ถึงที่ ๖๖ ที่ ๖๙ ที่ ๗๑ ที่ ๗๓ ที่ ๗๘ ถึงที่ ๘๐ ที่ ๘๒ ที่ ๘๔ ที่ ๘๖ ที่ ๘๗ ที่ ๘๙ และที่ ๙๒ ถึงที่ ๙๖ ต่างมีวันลา วันขาดงาน มาทำงานสายและถูกจำเลยตักเตือนเป็นหนังสือซึ่งเป็นโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ดังกล่าวปฏิบัติงานไม่เต็มกำลังความสามารถหรือบกพร่องไม่สมดังที่ จำเลยคาดหวังไว้ จำเลยย่อมมีอำนาจตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ที่จะใช้ดุลพินิจไม่จ่ายโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ แก่โจทก์ดังกล่าวได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส ประจำปี ๒๕๕๖ และให้จำเลยจ่ายโบนัสแก่โจทก์ดังกล่าวมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น ส่วนอุทธรณ์อื่นของจำเลยไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับโจทก์ที่เหลือทั้งสี่สืบเจ็ดเสียทั้งหมด นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๕